

LAUDO DE CÁLCULO REVISIONAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL

Memória de cálculo - Cenário A (de posse do contrato) - Ação revisional c/c repetição de indébito

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Emitente (autora)	SHEILA CRISTINA BARRETO VIEIRA - CPF 780.416.355-04 - nascida em 30/10/1976 (49 anos hoje; 45 na contratação) - Salvador/BA
Credor	BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ 62.232.889/0001-90
Título	Cédula de Crédito Bancário (Crédito em Conta) n. 190728, versão 04, emitida e assinada eletronicamente em 28/06/2022 (biometria facial; vendedora CRISTIANE NOGUEIRA RAMOS)
Forma de cobrança	Débito em conta - Bradesco (237), ag. 3654, c/c 0022683-1; autorização de débito inclusive sobre limite de crédito (cheque especial) e por lançamentos parciais, prazo indeterminado (itens V e 2)
Prazo / vencimentos	12 parcelas mensais; 1º vencimento 29/07/2022; vencimento final 30/06/2023
Refinanciamento	Não (saldo devedor refinanciado R\$ 0,00)
Marcadores de vulnerabilidade	Não há marcador expresso no contrato (e-mail 'NAOINFORMADO', sem indicação de renda). Valor pequeno (R\$ 1.000,00) e taxa de 1.099% a.a. sugerem consumidor de baixa renda; a confirmar com a cliente.

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Componente	Valor	% do financiado
Valor líquido liberado	R\$ 1.000,00	98,55%
IOF financiado (0,25% - alíquota única informada)	R\$ 14,75	1,45%
Tarifas / seguros / outros	R\$ 0,00	0,00%
Valor total financiado (base de amortização)	R\$ 1.014,75	100,00%
Juros embutidos	R\$ 2.128,29	209,74%
Total a pagar (12 x R\$ 261,92)	R\$ 3.143,04	309,74%

Conferência aritmética: $12 \times \text{R\$ } 261,92 = \text{R\$ } 3.143,04$, igual ao valor total informado (confere). $\text{R\$ } 3.143,04 - \text{R\$ } 1.014,75 = \text{R\$ } 2.128,29$ de juros (confere). Leitura econômica: a consumidora recebeu R\$ 1.000,00 líquidos e deve pagar R\$ 3.143,04, ou seja, **3.14x o capital efetivamente recebido** em 12 meses (custo de 214,30% sobre o líquido).

3. TAXA PACTUADA × TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL

Parâmetro	Taxa mensal	Taxa anual	Observação
Taxa pactuada (a.m. / a.a.)	23,00%	1.099,16%	Cláusula III-e; 30d/360d
CET	23,42%	1.193,17%	Cláusula III-f
Taxa efetiva implícita (PV, PMT, n)	23,8246%	1199,22%	Resolvida pela Price; coincide com a pactuada
Régua de 1,5x a média	8,0550%	153,36%	Limite de presunção de abusividade
Taxa média Bacen - jun/2022 (SGS 25464)	5,37%	87,33%	PF - crédito pessoal não consignado

Sobretaxa: a taxa pactuada (23,00% a.m.) equivale a **4.28 vezes** a média de mercado (328,31% acima). Mesmo a régua de 1,5x (8,0550% a.m.) é superada em 2.86 vez, afastando qualquer zona de incerteza (Tema 1378/STJ): o contrato pactuou 23,00% contra um teto de presunção de 8,0550%.

Prova do anatocismo (duodécuplo): $23,00\% \times 12 = 276,00\% \text{ a.a.}$, mas a taxa anual declarada é **1.099,16% a.a.** (conferido: $1,23^{12} - 1 = 1099,12\%$). A divergência de 823,16% pontos demonstra a capitalização composta mensal, prevista na cláusula 1.3 ('capitalizados mensalmente'). Embora a cláusula exista e a capitalização expressa seja em regra admitida (Súmula 541/STJ), cabe ao advogado avaliar o argumento de clareza/adequação da informação (CDC, arts. 6, III, e 52) em contrato de adesão com cláusula inserida no corpo de texto.

4. RECÁLCULO PELA TAXA MÉDIA - VALOR INCONTROVERSO

Prestação revisada (Price, PV R\$ 1.014,75; 5,37% a.m.; 12x)	R\$ 116,89
Prestação cobrada	R\$ 261,92
Excesso mensal (prestação cobrada - revisada)	R\$ 145,03
Valor incontroverso (revisada x 12)	R\$ 1.402,69
Excesso nominal total	R\$ 1.740,35
Tutela de urgência	Todas as 12 parcelas já venceram (último vencimento 30/06/2023). Não há parcelas vincendas a limitar: o foco do caso é repetição pura do indébito (adimplemento presumido; ver Seção 8).

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM CORREÇÃO MONETÁRIA

Nº	Vencim.	Cobrada	Revisada	Excesso	Fator IPCA	Exc. corrigido	Dobro
1	29/07/2022	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,182374	R\$ 171,48	R\$ 342,96
2	29/08/2022	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,190469	R\$ 172,65	R\$ 345,31
3	29/09/2022	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,194770	R\$ 173,28	R\$ 346,56
4	29/10/2022	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,198245	R\$ 173,78	R\$ 347,56
5	29/11/2022	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,191217	R\$ 172,76	R\$ 345,52
6	29/12/2022	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,186353	R\$ 172,06	R\$ 344,11
7	29/01/2023	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,179043	R\$ 171,00	R\$ 341,99
8	28/02/2023	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,172827	R\$ 170,10	R\$ 340,19
9	29/03/2023	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,163057	R\$ 168,68	R\$ 337,36
10	29/04/2023	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,154858	R\$ 167,49	R\$ 334,98
11	29/05/2023	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,147856	R\$ 166,47	R\$ 332,95
12	30/06/2023	R\$ 261,92	R\$ 116,89	R\$ 145,03	1,145222	R\$ 166,09	R\$ 332,18
TOTAL		R\$ 3.143,04	R\$ 1.402,69	R\$ 1.740,36		R\$ 2.045,84	R\$ 4.091,67

Fator IPCA = produto dos índices mensais (SGS 433) do mês do vencimento até ago/2026 (último divulgado), inclusive. O IPCA de set/2026 ainda não havia sido divulgado na data de geração. Datas: dia 29 de cada mês (28/02/2023 por ausência do dia 29; 30/06/2023 conforme o contrato); não há cronograma anexo - conferir contra os extratos.

6. SÍNTESE CONCLUSIVA

Total contratado (12 x R\$ 261,92)	R\$ 3.143,04
Valor incontroverso	R\$ 1.402,69
Prejuízo material simples (corrigido)	R\$ 2.045,84

INDÉBITO EM DOBRO (art. 42, par. único, CDC)

R\$ 4.091,67

Valor da causa sugerido	R\$ 14.091,67 = indébito em dobro R\$ 4.091,67 + dano moral padrão R\$ 10.000,00. A definição final cabe ao advogado.
Cenário alternativo (B)	Recálculo sobre o líquido liberado (R\$ 1.000,00, expurgado o IOF financiado): prestação revisada R\$ 115,19; prejuízo simples corrigido R\$ 2.069,79; em dobro R\$ 4.139,58. É o piso conservador.
Números para a inicial	Multiplicador sobre o capital: 3.14x; pactuada = 4.28x a média; taxa anual 1.099,16%; excesso mensal R\$ 145,03; excesso global nominal R\$ 1.740,35. Comprometimento da renda: sem dados de renda nos autos.

Observações estratégicas: (i) não há tarifa, seguro ou refinanciamento; a tese acessória é a autorização de débito sobre o limite de crédito (cheque especial) e lançamentos parciais por prazo indeterminado (itens V e 2, 2.2), que podem ter gerado encargos adicionais na conta - verificar nos extratos; (ii) a cláusula 2.2 permite 'desmembrar' e prorrogar parcelas não debitadas, o que pode alterar o cronograma real; (iii) eventual contrato adicional do mesmo banco deve ser pesquisado (cadeia de contratação); (iv) o foro eleito (São Paulo) em contrato de adesão pode ser afastado pelo foro do domicílio da consumidora (CDC, art. 101, I); (v) o contrato juntado traz carimbo de assinatura do PROJUDI-TJBA, indicando já existir processo na Bahia envolvendo o título - conferir se há ação em curso, coisa julgada ou litispendência antes de ajuizar.

Nota de coerência com a petição: os modelos pedem readequação 'pelo regime de juros simples', mas este laudo usa a Tabela Price à taxa média. Recomenda-se redigir o pedido como: 'readequação dos encargos à taxa média do Bacen, pelo Sistema Francês de Amortização, vedada a capitalização em taxa superior à média', evitando divergência de nomenclatura.

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS): a abusividade dos juros remuneratórios se afere pela taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para a modalidade, no mês da contratação (jun/2022). Foi utilizada a SGS 25464.

b) Tabela Price: mantidos o principal financiado e o prazo originais, alterando-se somente a taxa para a média Bacen.

c) Súmula 43/STJ: a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (cada pagamento indevido), aqui pelo IPCA (SGS 433).

d) Art. 42, par. único, CDC e EAREsp 676.608/RS: repetição em dobro quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

e) Juros de mora: não integram esta memória; incidem a partir da citação (relação contratual) e serão apurados em liquidação.

f) Vulnerabilidade: contrato de adesão a distância, com taxa de 1.099% a.a.; se confirmadas idade/baixa renda, invocar o art. 39, IV, CDC.

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Taxa média: SGS 25464 (PF - crédito pessoal não consignado), competência 06/2022 = 5,37% a.m. <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json&dataInicial;=01/06/2022&dataFinal;=30/06/2022>. Referência (não utilizada): SGS 25466 jun/2022 = 2,61% a.m. IPCA: SGS 433, jun/2022 a ago/2026, <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.433/dados?formato=json&dataInicial;=01/06/2022&dataFinal;=31/10/2026>. Consulta em 07/10/2026.

Premissa de adimplemento: presume-se o pagamento integral das 12 parcelas de R\$ 261,92 nas datas indicadas. A prova a juntar são os extratos do Bradesco (ag. 3654, c/c 0022683-1) de jul/2022 a jul/2023 mostrando os débitos. Se houve atraso, pagamento parcial ou quitação antecipada, o indébito deve ser recalculado.

Base de cálculo: valor total financiado de R\$ 1.014,75 (cenário principal) e R\$ 1.000,00 (alternativo). O contrato informa que a assinatura ocorreu em 28/06/2022; a taxa média refere-se a jun/2022.

Ressalva: este laudo é ferramenta de apoio e deve ser conferido por perícia contábil. Os índices devem ser atualizados na data do ajuizamento. Gerado em 07/10/2026.